

LE MODULE DE SUIVI DES MARCHES ET CONTRATS

DEFINITION	Un marché public est un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou de services. Deux grands types de marchés sont issus de cette définition. Ce sont : Les marchés classiques : - les marchés de travaux ; - les marchés de fournitures et équipements ; - les marchés de services (prestations de services y compris les prestations intellectuelles) ; - les marchés mixtes Les marchés de type particulier : - les marchés sur dépenses contrôlées ; - les contrats de Gestion et d'Entretien par Niveau de Service (GENIS) ; - les marchés clés en main ; - les marchés de conception – réalisation ; - les marchés de conception, réalisation, exploitation ou maintenance ; - les marchés d'innovation ; - les accords-cadres. ***Les marchés de prestations intellectuelles : les études; les services d'assistance; la maîtrise d'ouvrage déléguée; l'assistance à maîtrise d'ouvrage; la maîtrise d'œuvre.
TEXTES REGLEMENTAIRES	Le Code des Marchés Publics (L'Ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics) Les décrets et les textes d'applications Les accords de financements des Partenaires Techniques et Financiers (BAILLEURS) (Directives, Instructions, Conventions, Arrêtés, etc.)

PRINCIPE DE LA VALIDITÉ DES MARCHÉS	Les marchés publics doivent être planifiés, passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d'exécution. Tout marché attribué en violation des articles 14 et 75 du Code est nul de plein droit. Tout marché dont la passation est soumise à une autorisation préalable est nul si cette obligation n'a pas été respectée. Tout marché non approuvé par l'autorité compétente telle que définie à l'article 18 (Autorité signataire et autorité approbatrice) du Code ne peut engager financièrement l'autorité contractante.
CHARGES DU SERVICE Arrêté N°0186/CAB/SEPMBPE DU 01 AVRI 2019 portant organisation de la Direction du Contrôle Financier	Centraliser tous les marchés et contrats soumis aux différents Contrôles Financiers Procéder, en liaison avec les Contrôles Financiers, à l'archivage électronique des marchés et contrats Proposer des tables de suivi Centraliser les motifs de rejets et de différés des contrats et faire des propositions de contrats types en liaison avec le service juridique Centraliser les différents avis d'objection Centraliser et procéder au suivi des réserves émises par les Contrôles Financiers dans le processus de contractualisation Construire sur la base des ANO et des réserves et en liaison avec les différents Contrôles Financiers les bonnes pratiques pour les agents de la Direction dans le processus de passation de marché Proposer à la Direction toute mesure pouvant améliorer la qualité du suivi des marchés et des contrats Proposer toute formation pouvant renforcer les capacités du personnel de la Direction
SID CF ET SERVICE DE SUIVI DES MARCHES ET CONTRATS	C'est un outil d'aide à l'exécution des différentes charges du service de suivi des marchés et contrats en vue de permettre aux Contrôleurs Financiers de prendre des décisions facilitant ainsi les actions correctives dans la gestion des marchés publics. L'outil permet de faire le contrôle et le suivi de l'exécution des marchés afin de prévenir les retards, la souffrance des marchés.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES	C'est un plan prévisionnel et révisable de passation des marchés en conformité avec les crédits alloués et leur programme d'activités annuel. Ce modèle de plan prévisionnel est élaboré par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics en collaboration avec l'organe de régulation Le Plan de Passation des marchés comprend les éléments tels que -La dotation (toutes les lignes budgétaires à marché d'une structure assujettie au Code des marchés publics) - Une description succincte des activités (l'ensemble des opérations de marchés publics qui seront effectuées au cours d'un exercice budgétaire); Les méthodes de sélection à appliquer (les étapes pertinentes de la passation et de l'exécution des marchés publics ainsi que les dates de réalisation projetées) Les calendriers et toute autre information pertinente en rapport avec la passation des marchés. Enregistrement des PPM dans le SIGOMAP (DGMP) 15 jours à partir de la notification de crédit
SEUIL DE REFERENCE	Les seuils de référence sont des montants des crédits budgétaires à partir desquels il est fait obligation à tout assujetti de recourir aux procédures de passation de marchés publics définies par les dispositions du Code des Marchés publics. Les seuils de référence conduisent à deux grandes familles de procédures : Les Procédures Concurrentielles Classiques (Normales) À partir de 100 000 000 FCFA : Toutes les entités assujetties au code, à l'exception des collectivités territoriales À partir de 30 000 000 F : Collectivités Territoriales Les modes de passations rattachés : les Appels d'Offres Ouverts (AOO) Dans la procédure classiques (Normales): Maîtrise les procédures afin d'éviter les Avis d'Objection (éventuel des Bailleurs ou de la structure de contrôle) ou encore éviter l'annulation de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics en cas recours); Veiller aux bonnes pratiques, etc... Procédures Concurrentielles Simplifiées Dotations budgétaires de montants inférieurs aux seuils de référence (Opérations en dessous de 100 000 000 F CFA)

Dans la procédure simplifiée : il va s'agir de maîtriser les coûts de la commande publique par la surveillance des prix appliqués (utilisation de la mercuriale même si elle n'est pas à jour)

Veiller à la bonne utilisation des modes de passation des marchés dans les procédures simplifiées (PSD, PSC, PSL, PSO).

A la norme nationale le mode à utiliser n'est pas lié au montant du marché mais à la dotation actuelle de la ligne SAUF pour certains cas de Bailleurs qui présentent d'autres conditions (c'est à dire qu'ils ne tiennent pas compte de la dotation de la ligne mais plutôt du montant du marché)

Veiller à ce que les marchés issus des PSL et PSO soient numérotés enregistrés signés par les parties prenantes au contrat.

Dans le SID CF enregistrer les étapes y compris les entreprises; les comptes rattachés au marché, etc.

Vérifier que les pièces qui constituent la liasse de la contractualisation sont exhaustives (facture proforma ou devis; termes de référence; demande de cotation; bon de commande; formulaire de sélection; CV (consultant); contrat (PSL/PSO); etc.)

CONTRACTUALISATION

S'assurer du statut de la ligne si:- à marché - exempté (décret 2021-909- Exonérée (était à marché mais déverrouillé) requiert une autorisation)

Dossier de concurrence (DAO, DC, TDR, AMI, DP)

Dossier d'Appel d'Offres, Demande de cotations, Termes de références, Avis à manifestation d'intérêt, Demande de propositions

Courrier d'invitation

Mandat CF (cas échéant)

PV d'ouverture (séance d'ouverture)

Liste de présence (commission/soumissionnaire/représentant (séance d'ouverture)

Dossier des soumissionnaires

Rapport d'analyse

	Courriers de demande d'éclaircissement PV de jugement (éventuellement les réserves du CF) Demande/réponse d'avis de non-objection (éventuel)
RESULTAT DE LA CONTRACTUALISATION	Infructueux (pas d'attributaire) Attribué (attributaire désigné ; Marché approuvé, signé, timbré, numéroté, SIGMAP DGMP)
POUR CONDUIRE LE MARCHE/CONTRAT EN EXECUTION	OS (ordre de service de démarrage) /Travaux Bon de commande Lettre d'engagement
INTERACTION AVEC LES AUTRES ACTEURS (SERVICES)// MODULES	Le service juridique (Mettre en place un recueil de textes) Le module Budget (Contractualisation et Exécution des marchés) Le service technique (Mettre à la disposition de ce service une base de données marchés en vue des Contrôles à priori et des contrôles à posteriori) Le service de GED (scanner et ranger les marchés et contrats en dehors des pièces justificatives) Le module documentation (Conserver et ranger les copies des marchés et des contrats) Le module SYGDOS (Enregistrement des courriers d'invitation aux commissions, enregistrement des dossiers issus des autres procédures que celles qui impliquent un courrier d'invitation) Le module de la comptabilité des matières (Mettre à la disposition de ce service les marchés et contrats relatifs aux classes 2) Le module de la cartographie (Mettre des données géographiques ou coordonnées géographiques à la disposition de ce service en vue d'établir la représentation géographique des marchés et contrats.) Le service des projets d'investissement (Rattacher les marchés et contrats aux projets)

EHOUMAN NEE DIAGOU

Chef de service du suivi des marchés et contrats